คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๕๓/๒๕๖๙

องค์การ ส โจทก์

นางสาว ก จำเลย

พระราชบัญญัติองค์การรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง, วรรคสอง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง

เรื่อง ความรับผิดทางวินัยเป็นคนละส่วนกับความรับผิดทางแพ่ง การที่โจทก์ยกโทษทางวินัยให้จำเลย หาได้มีผลลบล้างความรับผิดทางแพ่งที่จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์แต่อย่างใด โจทก์เป็นหน่วยงานของรัฐและจำเลยเป็นเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อจำเลยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย สิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงมีอายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ซึ่งเป็นอายุความที่กฎหมายบัญญัติไว้พิเศษเป็นการเฉพาะ จึงไม่นำอายุความ ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นอายุความในคดีละเมิดทั่วไปที่มาใช้บังคับ ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จำเลยเคยทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ในระหว่างทำงานโจทก์มอบหมายให้จำเลยปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าคลังสินค้ากลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ มีหน้าที่กำกับดูแลคลังสินค้าซึ่งเก็บรักษามันสำปะหลังเส้น รวมทั้งต้องดำเนินการให้ผู้รับฝากวางหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารหรือค้ำประกันด้วยเงินสดในอัตราร้อยละ ๕ ของมูลค่ามันสำปะหลังเส้นที่รับฝากให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ฝาก ต่อมามีการตรวจสอบพบว่ามันสำปะหลังเส้นที่เก็บไว้ในคลังสินค้าดังกล่าวสูญหาย ๒ ครั้ง รวมจำนวน ๕๕,๗๙๔,๙๒๙.๗๖ ตัน มูลค่าความเสียหาย ๓๙๕,๙๗๑,๕๙๑.๕๓ บาท โจทก์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพบว่า จำเลยรับมอบมันสำปะหลังเส้นเกินกว่าวงเงินค้ำประกันเข้าเก็บในคลังสินค้า เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี ๒๕๕๕/๕๖ และข้อกำหนดในสัญญารับฝากมันสำปะหลัง เมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำ จำเลยต้องรับผิดชดใช้เงินจำนวน ๙๘,๙๙๒,๘๙๗.๘๙ บาท โจทก์มีคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่จำเลยไม่ชำระ ขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์คำนวณถึงวันฟ้อง (วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) เป็นเงิน ๑๐๒,๙๒๘,๒๗๑.๒๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๙๘,๙๙๒,๘๙๗.๘๙ บาท นับถัดจากวันฟ้อง

จำเลยให้การว่า ในระหว่างปฏิบัติงาน จำเลยปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถด้วยความตั้งใจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่โจทก์ ถูกต้องตามคู่มือ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน ไม่ได้ปล่อยปละละเลย ในการตรวจสอบคลังสินค้า โจทก์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจำเลย คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า จำเลยกระทำความผิดร้ายแรง แต่ต่อมาโจทก์โดยผู้อำนวยการมีคำสั่ง “ยกโทษ” และมีหนังสือว่ากล่าวตักเตือน จำเลยเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการปฏิบัติงานเกินอำนาจหน้าที่และไม่เป็นการทำละเมิด ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเนื่องจากโจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องเกินกำหนด ๑ ปี นับแต่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ๙๘,๙๙๒,๘๙๗.๘๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) ต้องไม่เกิน ๓,๙๓๕,๓๗๓.๔๐ บาท หากโจทก์ได้รับเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากทายาทของนาย เอ เมื่อรวมกับเงินที่จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์เกินจำนวนความเสียหาย ให้โจทก์คืนเงินส่วนที่รับชำระไว้เกินจำนวนความเสียหายให้โจทก์คืนเงินส่วนที่ได้รับชำระไว้เกินแก่จำเลยตามสัดส่วนความรับผิดที่รับชำระไว้เกิน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า โจทก์เป็นองค์กรรัฐบาล เป็นรัฐวิสาหกิจ ส่วนจำเลยเป็นพนักงานของโจทก์ โจทก์จึงเป็นหน่วยงานของรัฐและจำเลยเป็นเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔ เมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบพนักงานองค์การและคู่มือการดำเนินการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ จำเลยไม่กำกับ ตรวจตรา ดูแลคลังสินค้า ทำให้มันสำปะหลังเส้นที่เก็บไว้ในคลังสินค้าสูญหาย ๒ ครั้ง รวม ๕๕,๗๙๔,๙๒๙๗๖ ตัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย ๓๙๕,๙๗๑,๕๙๑.๕๓ บาท การกระทำของจำเลยเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ตั้งคณะกรรมการทางวินัยและคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด รวมทั้งแจ้งให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย แต่จำเลยเพิกเฉยไม่ชำระให้ ฟ้องโจทก์จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานรัฐฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดจากเจ้าหน้าที่ อันเป็นการใช้สิทธิตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดจากเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมีอายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง คดีนี้จึงใช้อายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ซึ่งเป็นอายุความที่กฎหมายบัญญัติไว้พิเศษเป็นการเฉพาะ มีผลยกเว้นไม่ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นอายุความในคดีละเมิดทั่วไป ที่กำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ การที่จำเลยให้การและอุทธรณ์ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความเนื่องจากโจทก์ฟ้องคดีเมื่อพ้น ๑ ปี นับแต่โจทก์รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอันเป็นอายุความละเมิดทั่วไป จึงรับไม่ได้ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ

ประเด็นว่าจำเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์หรือไม่ เนื่องจากโจทก์มีคำสั่งยกโทษให้จำเลยแล้ว เห็นว่า แม้โจทก์จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจำเลยและต่อมาผู้อำนวยการคลังสินค้ามีคำสั่งยกโทษให้จำเลยก็ตาม แต่การดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องความรับผิดทางวินัยเป็นคนละส่วนกับความรับผิดทางแพ่ง การที่โจทก์ยกโทษทางวินัยให้จำเลย หาได้มีผลลบล้างความรับผิดทางแพ่งที่จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์แต่อย่างใด หากโจทก์ยังติดใจให้จำเลยรับผิดในทางแพ่ง ก็ยังมีอำนาจฟ้องจำเลยให้รับผิดทางแพ่งอีกได้ ส่วนที่โจทก์นำมูลคดีเกี่ยวกับการรับฝากมันสำปะหลังฟ้องผู้รับฝากที่ศาลปกครองกลางและคดีถึงที่สุดโดยศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้รับฝากรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ กรณีดังกล่าวเป็นการฟ้องให้รับผิดตามสัญญาทางปกครอง แต่คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้หน่วยงานรัฐเสียหาย อันเป็นการฟ้องให้รับผิดในมูลละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
